

共和国刑法》对于非法捕捞水产品罪的规定。

借助于垂钓工具在全面禁捕的长江流域重点水域非法捕捞水产品，违反了《中华人民共和国长江保护法》等法律法规的禁止性规定，依法应受行政处罚，但如量变引起质变，当行为人渔获物的数量或者价值达到或超过入罪标准，其行为的违法性就需要通过刑法评价，就要承担相应的刑事责任。因此，虽然在通常意义上垂钓不具备违法性，但如将垂钓作为非法捕捞的手段和犯罪工具，通过所谓“垂钓”大量获利，并将本应得到保护的长江水产品销售流向市场，成为饭店餐桌上的“江鲜”，此种行为就应当通过刑罚坚决打击，以维护刑事法律的严肃性和刑罚处罚的必定性。

二、坚持罪责刑相适应原则，确保入罪后的实质正义

尽管被告人薛某的行为具有有责性，应当对其处以刑罚。但需要充分考量到垂钓与电毒炸等非法捕捞行为存在显著区别，需要结合被告人的主观恶性、行为危害性和危害结果，以期保证裁判更符合罪责刑相适应原则，也更接近公众的合理预期。一方面，使用地笼网、底拖网、电鱼、毒鱼等灭绝式工具或方法进行非法捕捞的行为，破坏的不仅仅是所捕获的渔业资源，还会对水质、其他水生生物乃至水域生态系统造成毁灭性损害。而以垂钓工具实施的非法捕捞行为，对于生态环境的破坏范围一般仅限于所钓获的渔业资源，不会对水域生态环境产生严重威胁，因此，量刑时应当有所区分，以体现宽严相济的刑事政策。

另一方面，需要考量被告人自身的表现。被告人薛某被公安机关抓获归案后，对于其非法捕捞的犯罪事实能够如实供述，并自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚、从宽处理。但是考虑被告人薛某有前科，即便曾因在长江水域垂钓受到行政处罚，仍再次实施本案非法捕捞行为，甚至在被取保候审期间仍然违反规定，继续在长江水域非法垂钓，主观恶性明显，对其应酌情从重处罚，故未对其适用缓刑。

编写人：江苏省如皋市人民法院 黄幸幸

如实供述犯罪数额的认定^①

—— 孙某伪造国家机关证件案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2022)京02刑终323号刑事判决书

2. 案由：伪造国家机关证件罪

【基本案情】

2017年至2022年3月，被告人孙某在北京市某区出租屋内，通过“国家企业信用信息公示系统”等网站获取他人名下企业的真实信息，后使用图像处理软件伪造注册地涉及北京市多个区的营业执照和食品经营许可证电子版共计320余张，用于在某外卖平台注册商铺，通过商铺获利。经北京市大兴区市场监督管理局等单位比对核实，上述证件均系伪造。被告人孙某于2022年3月28日主动投案。

【案件焦点】

被告人虽未准确供述犯罪涉及的罪量要素，但对于据以认定罪量要素的基础事实能够如实供述，是否属于如实供述主要犯罪事实。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：被告人孙某伪造国家机关证件，其行

^①入库案例，参见人民法院案例库2023-03-1-237-001。

为已构成伪造国家机关证件罪，依法应予惩处。被告人孙某认罪认罚，依法从轻处罚。其主动投案，酌予从轻处罚。对被告人孙某认为构成自首的辩解，经查，被告人孙某虽然系主动投案，但未能如实供述自己的罪行，故不构成自首。据此判决：

一、被告人孙某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；

二、扣押在公安机关的手机一部，变价后折抵罚金，不足部分继续追缴。扣押在公安机关的电脑主机一台、食品经营许可证一张、营业执照三张，予以没收。

一审宣判后，孙某提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：上诉人（原审被告）孙某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，依法应予惩处。孙某具有自首、认罪悔罪情节，可对其予以从轻处罚。一审法院认定孙某的犯罪事实清楚，定性准确，对扣押物品处理无误，审判程序合法，但未认定孙某具有自首情节，导致量刑过重，依法予以改判。据此判决：

一、维持北京市大兴区人民法院（2022）京0115刑初738号刑事判决主文第二项，即扣押在公安机关的手机一部，变价后折抵罚金，不足部分继续追缴。扣押在公安机关的电脑主机一台、食品经营许可证一张、营业执照三张，予以没收；

二、撤销北京市大兴区人民法院（2022）京0115刑初738号刑事判决主文第一项，即被告人孙某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；

三、上诉人孙某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1万元。

【法官后语】

本案争议焦点在于，被告人虽未准确供述犯罪涉及的罪量要素，但对于据以认定罪量要素的基础事实能够如实供述，是否属于如实供述主要犯罪事实。

依据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》

第一条的相关规定，如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。对此，应从“质”和“量”两个角度予以阐述，即，如实供述的内容本身应属于犯罪事实；多次实施同种罪行的，如实供述的犯罪情节应重于未供述的犯罪情节，或如实供述的犯罪数额多于未供述的犯罪数额。具体到本案中，“质”的问题是指犯罪数额是否属于应当如实供述的内容；“量”的问题是指如何认定如实供述的犯罪数额占更大比重。对此，首先应准确界定犯罪数额的性质。

我国刑事采取定性定量相结合的立法模式，存在大量“情节”“数额”等要素的规定，理论上将其归纳为“罪量要素”，意即表明犯罪行为社会危害程度的数量要素。犯罪数额并未脱离于犯罪的客观要件，例如，伪造国家机关证件罪中，作为犯罪对象的“假证件”属于犯罪客观要件，只要能够准确认定犯罪对象，伪造的数量自然得以被证明。故犯罪数额仍属于犯罪构成要件的评价范围，根据主客观相一致的原则，需要行为人主观上有所认知，在认定如实供述的时候，也要求行为人如实说明自己所认知到的犯罪数额，前文所提“质”的问题，应得出肯定的答案。

关于“量”的问题，本案中被告人虽未能准确供述犯罪数额，但不能据此简单否认如实供述的成立，应当结合罪量要素的认定特点实质判断。首先，被告人可能对犯罪数额仅具有概括故意，例如，因参与的犯罪起数多、犯罪对象多，或由于个人记忆等因素，对精准的犯罪数额并不掌握。其次，犯罪数额可能涉及评价因素，被告人难以准确认知，如实施盗窃行为的被告人对于被盗物品的具体市场价格可能并不知晓。最后，犯罪数额等罪量要素包含于犯罪客观要件，只要被告人对其犯罪行为的基本模式、犯罪的

对象、时间、地点等主要 客观要素如实供述，就能与法庭依据在案证据认定的罪量要素产生印证关系。 综上，被告人虽未准确供述犯罪涉及的罪量要素，但对于据以认定罪量要素的 基础事实能够如实供述，也应当认定为如实供述。

本案中，被告人使用图像处理软件伪造营业执照和食品经营许可证的行为 构成伪造国家机关证件罪。被告人主动投案后，虽未准确供述伪造国家机关证

件的数量，但明确表示电脑中储存的证件都是其制作的假证。公诉机关和一审法院根据从其电脑中提取的假证数量，认定其伪造国家机关证件的事实，被告人当庭亦无异议，足以认定被告人已如实交代据以认定犯罪数额的基础事实，一审法院未认定其具有自首情节不当，二审依法纠正并对量刑一并予以改判。

编写人：北京市第二中级人民法院 何朕

（二）自首和立功

35

作案后在现场藏匿未主动现身， 虽有“合理解释”亦不能认定自动投案

—— 杨某故意杀人案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01刑初78号刑事判决书

2. 案由：故意杀人罪

【基本案情】

2023年6月22日0时40分许，被告人杨某在某河堤平台处，因琐事与途经该处的凌某、申某、李某遮发生争执。其间，杨某使用随身携带的尖刀刺戳被害人凌某头面部、胸腹部等处数十刀，刺戳被害人申某头面部、背部、腹部等处数刀，致凌某当场死亡、申某受伤，后逃逸。经鉴定，被害人凌某系生前

被他人用锐器刺戳胸、腹部造成右肺及左髂外动脉破裂致失血性休克死亡；被害人申某枕部头皮创口、左面部创口、肢体创口，均构成轻微伤。被告人杨某遭受外力作用致左侧肱骨撕脱性骨折、右手两处以上瘢痕长度累计1.5厘米以上，均构成轻微伤。

作案后，被告人杨某在明知他人报警的情况下藏匿在现场附近一桥洞中，后被公安人员抓获，到案后如实供述主要犯罪事实。

【案件焦点】

被告人杨某得知他人报警没有逃离，而是就近找地方藏匿，警方到达时未主动现身，被捕时并无拒捕行为且到案后如实供述，并对藏匿行为作出了合理解释，能否认定自动投案。

【法院裁判要旨】

上海市第一中级人民法院经审理认为：被告人杨某故意杀死一人的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成故意杀人罪。被告人杨某系在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨某到案后如实供述自己的犯罪行为，且相关细节能够得到在案证据的印证，可对其从轻处罚。被告人杨某的供述和被害人申某、证人李某遮的证言相互印证，证实凌某、申某、李某遮翻越路边栏杆前往杨某坐的沙发处，与杨某发生冲突，结合事发时已是深夜、凌某等三人均喝酒的情况，可以认定被害人一方对本案的发生具有一定的责任，但不宜认定存在过错。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十八条第一款、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人杨某犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；

二、查获的犯罪工具等予以没收。

案件宣判后，经上海市高级人民法院复核后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点在于，被告人杨某得知他人报警没有逃离，而是就近找地方藏匿，警方到达时未主动现身，被捕时并无拒捕行为且到案后如实供述，并对藏匿行为作出了合理解释，能否认定自动投案。

笔者认为，对现场待捕型自首应从严认定，即使对藏匿行为作出合理解释，依然不属于自动投案。理由如下。

一、现场待捕型自首的主动性标准相较一般自首已有所降低，不宜对现场藏匿被动被抓的情况再就低认定自动投案

现场待捕型自首的法律依据来源于《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中的规定，明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的，应当视为自动投案。此类自首要求行为人在客观具备逃离条件但未逃的情况下，通过等待方式被动表达接受法律制裁的意愿。与传统自首所要求的主动向公安机关投案相比，主动性标准已有所降低，若再对现场藏匿行为就低认定自首，已突破该类自首主动性标准的最低限度。对该行为就低认定自动投案，部分犯罪分子很可能故意滞留现场以“投机性”取得从宽处罚，严重削弱刑罚的威慑功能。本案中，被告人虽然明知他人报警，在“能逃而不逃”的情况下待在现场附近，但采取了藏匿方式消极逃避侦查，在公安机关到达后未主动现身，说明其心存侥幸心理，本质上属于消极逃避，缺乏投案的主动性。

二、在现场藏匿且在公安机关到场后未主动现身，客观上并未节约司法成本

自动投案的核心价值在于通过被告人主动配合，减少侦查、抓捕环节的资源消耗，客观上能够节约司法成本是现场逮捕型自首成立的应有之义。相关判例亦已明确现场待捕型自首中的现场范围不宜过大，犯罪嫌疑人没有藏匿等行为，侦查人员到达犯罪现场后即可发现，或者通过简单排查、走访、询问便能找到犯罪嫌疑人，方可视为“现场等待”。本案中，由于事发时间系深夜，公安机关经查看周边道路监控并未发现杨某的踪迹，故根据侦查经验采取大量警

力排查周边居住区，在一个半小时后才找到离案发地50米左右桥洞下的杨某， 杨某藏匿在现场附近的行为并未减少司法成本。

三、自首的认定应以客观行为为核心，合理解释不能替代

自动投案的成立应当以客观行为为判断标准，因为主观心态具有极强的隐蔽性和易变性，主观上的悔罪态度未通过具体行为表现出来，若缺乏客观证据佐证，行为人认罪态度的真实性无从考证。即使存在合理解释，但缺乏相应的客观行为，亦不能弥补行为要件的缺失。若允许合理解释替代客观要件，极易因对藏匿理由的解释差异较大导致同案不同判，或行为人通过编造“合理解释”规避法律严惩，影响适法统一。因此，合理解释只能作为影响量刑幅度的参考要件之一，无法改变藏匿行为的性质。

本案中，杨某对自己躲在桥洞且不主动出现的理由解释为防止被另两名被害人报复，对警方到场后未主动现身的解释是怕自己出来后先碰到被害人而不是警察，这样依然会被打，反正知道警察一定会找到其，就在桥洞等着。该解释的逻辑虽然符合杨某的生活背景和一直处于自我保护状态的性格，具有一定合理性，但并不能弥补其客观行为的缺失。其在明知警方已到达现场，可以保证其安全的情况下，仍不出现，反映其缺乏投案的主动性，不宜认定为自动投案。

编写人：上海市第一中级人民法院 陈霄

【案件基本信息】